- tội trộm cắp tài sản điều 138

10/ như câu 9.

Phần phản biện:

Trước hết người phản biện xin có mấy lời như sau: Phản biện là phải tìm mọi cách để phản bác lại ý kiến của người bảo vệ. Ý kiến phản biện cũng có thể đúng hoặc sai. Nhưng việc phản biện luôn luôn làm mất lòng người bảo vệ. Việc phản biện của mình là căn cứ trên quy định của pháp luật đôi khi cũng có ý kiến cá nhân. Nhưng hoàn toàn vô tư khách quan, không mang định kiến cá nhân. Nên nếu có điều gì có thể làm mích lòng người giải đền thì mong các bạn thông cảm vì đây chỉ là những ý kiến trong học tập thôi nhé.

Câu 1, 2, 3 không có ý kiến phản biện.

Câu 4: luật sư của ông Sinh đề nghị thay đổi tội danh mà VKS đã truy tố: Phải truy tố tội giết người theo điểm C khoản 1 Điều 93 là không có cơ sở chấp nhận vì:

- Ngày 4/9/2004, Tòa án nhân dân huyện CP ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 20/9/2004 tại thời điểm này TA chưa chấp nhận đề nghị điều tra bổ sung của luật sư;
- Tại thời điểm xét xử sơ thẩm chưa phát sinh tình tiết mới (Ngày 15/10/2005, Công an Thành phố HL khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Chung về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Tài liệu điều tra vụ án này xác định Trần Quốc Toàn đã bán chân vịt của tàu ông Sinh cho Nguyễn Đức Chung vào tối ngày 1/6/2005)

Vì vậy chưa có căn cứ để đề nghị thay đổi tội danh như LS đề nghị.

Câu 6: Bản luận cứ của LS chưa thuyết phục: Phần đầu thì bào chữa theo hướng phạm tội "Tội vô ý làm chết người" nhưng phần đề nghị lại đề nghị HĐXX tuyên Toàn phạm tội giết người theo điểm c khoản 1 điều 93.

Với những tình tiết có trong hồ sơ vụ án tại thời điểm xét xử sơ thẩm nếu luật sư không đưa ra được những chứng cứ thuyết phục hơn thì chỉ có thể kết luận Toàn phạm tội "Tội vô ý làm chết người" mà thôi.

Câu 7: Ls Yêu cầu gia đình bị cáo phải có nghĩa vụ bồi thường thay bị cáo ngay sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực là không có cơ sở pháp lý vì Tòan đã thành niên rồi.

Câu 8, 9, 10 không có ý kiến phản biện